comunidad_id: CDP-001
nombre: Residencial Los Almendros

> **Aviso de contenido sintético.** Este documento es material de demostración para un ejercicio de portfolio. La comunidad, las personas, la notaría, las direcciones, los datos registrales y catastrales que aparecen a continuación son íntegramente ficticios e inventados a estos efectos. Cualquier coincidencia con una comunidad de propietarios, escritura o persona real es involuntaria.

ESCRITURA DE DIVISIÓN HORIZONTAL Y ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "RESIDENCIAL LOS ALMENDROS"

En Villalmendro de la Vega (municipio ficticio), a nueve de marzo de dos mil seis, ante mí, Don Fedatario Ejemplo Nuñez, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-Ejemplo, con residencia en Villalmendro de la Vega, comparece:

Don Prometeo Ficticio Salas, mayor de edad, con NIF ficticio 00000000-X, en nombre y representación de la mercantil **Promociones Ejemplo del Almendro, S.L.**, con NIF ficticio B00000001, en su calidad de propietaria única de la finca que se dirá, según resulta de la escritura de obra nueva otorgada ante este mismo Notario con el número anterior de protocolo.

EXPONE

I. Que es dueña en pleno dominio de la finca sita en Villalmendro de la Vega, Avenida de los Almendros, número 12 (dirección ficticia), sobre la que ha construido un edificio destinado a viviendas y local comercial, con referencia catastral ficticia 0000000AB0000A0001XX, inscrita en el Registro de la Propiedad ficticio de Villalmendro de la Vega, al tomo 000, libro 000, folio 000, finca registral número 00000.

II. Que el edificio consta de planta baja destinada a dos locales comerciales, seis plantas de viviendas y planta de cubierta, distribuidas en dos portales (Portal A y Portal B), con un total de veinticuatro (24) viviendas, dos (2) locales comerciales, zonas ajardinadas de uso comunitario y piscina comunitaria de temporada. No dispone de garaje comunitario.

III. Que procede a otorgar la división horizontal del edificio conforme al artículo 396 del Código Civil y a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, con arreglo a la siguiente relación de fincas y coeficientes (se reproduce una muestra representativa; la relación completa de las

veinticuatro viviendas y sus anejos consta en el Anexo I de esta escritura, omitido en este extracto de demostración):

- Local Comercial 1 (bajo, Portal A): coeficiente 4,10%.
- Local Comercial 2 (bajo, Portal B): coeficiente 3,95%.
- Piso 1º A (Portal A): coeficiente 3,85%.
- Piso 1º B (Portal A): coeficiente 3,60%.
- (...)
- Ático 6º A (Portal A), con terraza privativa de 38 m² a la que se accede exclusivamente desde la vivienda: coeficiente 4,40%.
- Ático 6º B (Portal B), con terraza privativa de 42 m² a la que se accede exclusivamente desde la vivienda: coeficiente 4,55%.

La suma de los coeficientes de las veinticuatro viviendas y los dos locales asciende al cien por cien (100%) de la propiedad.

Y estando conforme, otorga la presente escritura de división horizontal, a la que incorpora los siguientes:

ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Artículo 1º. Régimen aplicable. La Comunidad de Propietarios "Residencial Los Almendros" se rige por el título constitutivo, por los presentes estatutos, por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, y supletoriamente por el Código Civil y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 2º. Elementos comunes. Tienen la consideración de elementos comunes, sin ánimo exhaustivo: el solar, la cimentación, la estructura portante, las fachadas y sus revestimientos exteriores, la cubierta general del edificio, los portales, escaleras, rellanos y demás zonas de tránsito, las instalaciones generales de agua, electricidad, gas, saneamiento y telecomunicaciones hasta su entrada en cada espacio privativo, las zonas ajardinadas y la piscina comunitaria con sus instalaciones de depuración y vaso.

Artículo 3º. Elementos privativos. Son privativos los pisos y locales, con sus instalaciones interiores desde el punto de entrada de las redes generales, así como las terrazas de uso privativo vinculadas a determinadas viviendas, en los términos y con el alcance que se precisan en el artículo siguiente.

Artículo 4º. Terrazas de uso privativo: régimen especial de conservación. Las terrazas de uso privativo vinculadas a las viviendas de ático y a cualesquiera otras viviendas que dispongan de ellas conforme al título constitutivo conservan su carácter de uso exclusivo y excluyente a favor del

propietario al que se hallen adscritas, quien podrá disfrutarlas con exclusión de los demás copropietarios y sin más limitaciones que las derivadas de la Ley y de estos estatutos.

No obstante lo anterior, y en atención a la función de cubrición y cerramiento superior del edificio que dichas terrazas desempeñan respecto de las viviendas y elementos situados bajo ellas, la Comunidad asumirá, con cargo al fondo de conservación ordinario, el mantenimiento, la reparación y la impermeabilización de la totalidad de la superficie de las terrazas de uso privativo, incluyendo el pavimento, la capa impermeabilizante, los petos y barandillas fijas a obra, y los sumideros y bajantes de recogida de aguas pluviales integrados en ellas.

Quedará a cargo exclusivo del propietario usuario: la limpieza habitual de la terraza y sus sumideros visibles, el mobiliario, jardineras, toldos y demás elementos muebles o de ornato que hubiera instalado por su cuenta, y cualquier daño causado a la propia terraza o a terceros por un uso indebido o por la instalación de elementos no autorizados. El propietario usuario deberá permitir el acceso a la Comunidad, previo aviso razonable salvo urgencia, para la ejecución de los trabajos de conservación a que se refiere este artículo.

Artículo 5º. Fachada y homogeneidad de cerramientos exteriores. La fachada, en toda su extensión, es elemento común. La instalación de toldos, aparatos de aire acondicionado, antenas o rótulos visibles desde el exterior requerirá autorización previa de la Junta, que velará por mantener la homogeneidad estética del conjunto. La conservación y el coste de los elementos así instalados, una vez autorizados, corresponden en exclusiva al propietario que los instaló, sin que su autorización por la Comunidad altere dicho reparto.

Artículo 6º. Instalaciones generales. Las redes generales de agua, electricidad, gas, saneamiento y telecomunicaciones son comunes hasta su punto de entrada o llave de corte en cada vivienda o local; a partir de ese punto, las instalaciones y derivaciones son privativas de cada propietario, quien responde de su adecuada conservación conforme a la normativa de propiedad horizontal.

Artículo 7º. Obras en elementos privativos que afecten a elementos comunes. Ningún propietario podrá ejecutar obras que afecten a la estructura, a las instalaciones generales o a cualquier elemento común sin autorización previa de la Junta, previa presentación, cuando la naturaleza de la obra lo requiera, de proyecto o memoria técnica suscrita por profesional competente.

Artículo 8º. Ruidos y actividades molestas. Queda prohibido el ejercicio en las viviendas y locales de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, así como la producción de ruidos que excedan de los niveles de tolerancia habituales, particularmente entre las veintidós horas y las ocho horas, sin perjuicio de la normativa municipal de convivencia que resulte aplicable.

Artículo 9º. Uso de zonas comunes: jardines y piscina. La piscina comunitaria permanecerá abierta en temporada según el horario que fije la Junta cada año, y su uso queda reservado a los propietarios, sus familiares y huéspedes, bajo la responsabilidad del propietario que los invite. Queda prohibido el uso de las zonas ajardinadas para fines distintos del esparcimiento y tránsito ordinarios.

Artículo 10º. Derramas y fondo de reserva. La Comunidad mantendrá el fondo de reserva legalmente exigible. Las derramas extraordinarias que superen dicho fondo requerirán acuerdo de la Junta con la mayoría legalmente exigible según la naturaleza del gasto, y su importe se distribuirá conforme al coeficiente de participación de cada finca, salvo que la naturaleza de la obra justifique un reparto distinto conforme a la Ley o a estos estatutos.

Artículo 11º. Junta de propietarios y administración. La Junta ordinaria se reunirá una vez al año para aprobar cuentas y presupuesto. La administración podrá recaer en un propietario o en un profesional colegiado; a la fecha de esta escritura se designa administradora a Gestión Ficticia de Fincas, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en administracion@ejemplo.com.

Así lo otorga y firma el compareciente, de lo que yo, el Notario, doy fe.

(Fin del extracto. Siguen en el original diligencias de protocolización y Anexo I con la relación completa de fincas, ambos omitidos en este documento de demostración.)